

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1382/2533

นางสาวศุภา การพานิช

โจทก์

นายประสงค์ พัฒนายุ

ผู้ร้อง

นางนริศรา วายามะกุลหรือพลการ กับ

พวก

จำเลย

นางสาวศุภา การพานิช โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ระงับหรือทุเลาการเฉลี่ย  
ทรัพย์ไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายผู้ร้องได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 43แผ่นที่ 2)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ได้บังคับคดีอายัดเงินเดือน โบนัส และเงินบำเหน็จของ  
จำเลยที่ 1 ซึ่งลาออกจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยและองค์การโทรศัพท์  
แห่งประเทศไทยได้ส่งเงินดังกล่าวมายังเจ้าพนักงานบังคับคดี ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าผู้  
ร้องเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของจำเลยที่ 1 ในคดีอื่น จำเลยที่ 1 ไม่มีทรัพย์สินอื่น  
ใดที่ผู้ร้องจะบังคับชำระหนี้ได้ จึงขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ร้องเข้าเฉลี่ยทรัพย์ในคดีนี้  
ด้วย โจทก์ยื่นคำคัดค้าน

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว วินิจฉัยว่าผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของจำเลย  
ที่ 1 ขณะยื่นคำขอเฉลี่ยหนี้ จำเลยที่ 1 ไม่มีทรัพย์สินที่จะนำยึดมาชำระหนี้ได้ ผู้ร้อง  
จึงมีสิทธิขอเฉลี่ยได้ แต่คงขอเฉลี่ยได้เฉพาะเงินอายัดจำนวนแรก 6,198.70 บาท

ส่วนเงินอัยัดจำนวน 133,790.28 บาท ส่งมาภายหลังผู้ร้องยื่นขอเฉลี่ยและผู้ร้องไม่ได้ยื่นคำร้องขอเฉลี่ยอีก คำร้องขอเฉลี่ยนั้นเฉพาะเงินอัยัดจำนวนแรกโดยระบุเป็นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2530 จึงไม่ครอบคลุมถึงเงินอัยัดจำนวนหลัง อนุญาตให้ผู้ร้องมีสิทธิเฉลี่ยเฉพาะเงินจำนวนแรก ไม่อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเฉลี่ยในเงินจำนวนหลัง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเฉลี่ยหนี้ในเงินจำนวนหลังด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำสั่งศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 41,40)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้รอกการเฉลี่ยทรัพย์สินจำนวนหลังให้แก่ผู้ร้องไว้ในระหว่างฎีกา

---

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้รอกการเฉลี่ยทรัพย์สินจำนวนหลังให้แก่ผู้ร้องไว้ในระหว่างฎีกา

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ก้าน อันนันทน์-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ